Betreut durch
PAX
Herr Albert Abdulamiti

Pax
Aeschenplatz 13, 4002 Basel

Herr
Max Muster

Unser Vorschlag
Pax Risikoversicherung (Erwerbsunfähigkeitsversicherung)

21.10.2026

Versicherungsnehmer	Herr Max Muster	**Vorschlags-Nr.**	55055709
Versicherungsunternehmen	Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG	**Vertragsbeginn**	01.11.2026
		Vertragsende	01.11.2051

Ihr Risikoschutz	Einkommensschutz (Erwerbsunfähigkeit)
Ihre Vorsorgeart	Freie Vorsorge (Säule 3b)
Ihr Überschuss	Ermässigte Prämie

Leistungen

Versicherte Person	**Herr Max Muster, 01.01.1987, Berufsgruppe 3**		
bei Erwerbsunfähigkeit	bis 01.11.2051	nach 24 Monaten Wartefrist jährliche Rente, maximal	10'000.00
	bis 01.11.2049	nach 3 Monaten Wartefrist Prämienbefreiung	
	bis 01.11.2051	nach 90 Tagen Wartefrist Krisencoach	

Beträge in CHF

Ihre Prämie

periodische Prämie	jährlich	ermässigt aufgrund des aktuellen Überschusses	704.70

Beträge in CHF

Leistungsdetails

Zusätzliche Informationen zu den garantierten Leistungen

Hinweis zu den Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit

Bei der Höhe der aufgeführten Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit handelt es sich um Maximalbeträge. Die tatsächlichen Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit hängen von den Umständen im Einzelfall ab. Die entsprechenden Bestimmungen können Sie den «Ergänzenden Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EEU)» entnehmen.

Krisencoach

Die versicherte Person kann frühestens 90 Tage nach Eintritt einer durchgehenden Erwerbsunfähigkeit die Dienstleistung eines «Krisencoachs» bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 2'500.00 in Anspruch nehmen. Der «Krisencoach» unterstützt die versicherte Person durch Betreuungs-, Beratungs- und Organisationsdienstleistungen. Die Einzelheiten werden in den «Ergänzenden Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EEU)» geregelt.

Deckungserweiterung ins Ausland

Die Deckung für das Risiko Erwerbsunfähigkeit besteht weiterhin, wenn Sie Ihren Wohnsitz in ein europäisches Land (siehe Länderliste) verlegen. Die abschliessende Länderliste sowie weitere Einzelheiten entnehmen Sie den «Ergänzenden Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EEU)».

Überschuss Leistungen

Aufgrund einer vorsichtigen Prämienkalkulation können Überschüsse entstehen, die Ihre Bruttoprämie ermässigen. Überschüsse entstehen, wenn die Kosten für die Risikoleistungen, Verwaltung und Abschlüsse tiefer als in der Bruttoprämie kalkuliert sind.

Beispielrechnung ermässigte Prämie

Die folgende Beispielrechnung dient der Veranschaulichung. Die angegebenen Werte für Ermässigung und ermässigte Prämie sind nicht garantiert. Es können daraus keine vertraglichen Verpflichtungen abgeleitet werden.

Überschussbeteiligung	Bruttoprämie	Ermässigung	ermässigte Prämie
aktuell	811.50	106.80	704.70

Beträge in CHF

Prämiendetails

Prämienaufteilung bei Vertragsbeginn

Vertragsteil	Zahlungsweise	Laufzeit	Prämie	ermässigte Prämie
Versicherte Person	**Herr Max Muster, 01.01.1987**			
Erwerbsunfähigkeitsrente	jährlich	25 Jahre	811.50	704.70

Beträge in CHF

Prämienentwicklung während der Laufzeit

	Zahlungsweise	Dauer	Prämie	ermässigte Prämie
ab 01.11.2026	jährlich	23 Jahre	811.50	704.70
ab 01.11.2049	jährlich	2 Jahre	0.00	0.00

Die ermässigten Prämien sind nicht garantiert

Beträge in CHF

Mögliche Zahlungsweisen bei Vertragsbeginn

	Zahlungsweise	Gesamtprämie pro Jahr	Prämie
periodische Prämie	**jährlich**	**811.50**	**811.50**
	halbjährlich	815.60	407.80
	vierteljährlich	819.60	204.90

Beträge in CHF

Zusätzliche Informationen zu den Prämiendetails

Berechnungsgrundlagen

Für diese Versicherung werden die Berechnungsgrundlagen angewendet:
Erwerbsunfähigkeit:
Technischer Zins: 0.35% pro Jahr
Sterbetafel: EKM/EKFSVVPAX1317
Invalidisierungstafel: EIM/EIF 0812

Prämienanpassungen durch Pax

Die Prämien für die Erwerbsunfähigkeitsleistungen sind nicht garantiert. Gemäss "Ergänzende Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EEU)" kann die Prämie bei eingetretener oder zu erwartender Änderung der Kalkulationsgrundlagen angepasst werden.

Prämiendepot

Die geschuldeten Prämien können im Voraus auf ein Prämiendepot bei Pax einbezahlt werden. Für Guthaben auf Prämiendepots gewährt Pax einen variablen Vorzugszins. Es gibt zwei Arten von Prämiendepots:

- unwiderrufliches Prämiendepot: aktuell 0.20% pro Jahr, maximale Einlage CHF 18'260.40
- frei verfügbares Prämiendepot: aktuell 0.10% pro Jahr, maximale Einlage CHF 18'531.70

Ergänzende Angaben

Versicherungsbedingungen

Für diese Versicherung gelten folgende rechtliche Bedingungen:
- Allgemeine Bedingungen für die Einzel-Lebensversicherung (EEL022)
- Ergänzende Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EEU024)

Schadenversicherung

Die Pax Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist eine Schadenversicherung. Die Versicherungsleistungen bei Erwerbsunfähigkeit (Rente und Prämienbefreiung) werden nur bei Vorliegen eines wirtschaftlichen Schadens (Erwerbseinbusse) ausgerichtet. Vorbehalten bleibt der Verzicht von Pax auf die Geltendmachung einer Überversicherung und Leistungskürzung für die vertraglich versicherte Rente bei Erwerbsunfähigkeit bis zum Betrag von CHF 36'000 für Erwerbstätige bzw. CHF 24'000 für Nichterwerbstätige.

Genossenschaft

Mit Abschluss dieser Versicherung werden Sie Mitglied der Genossenschaft Pax Holding.
Damit profitieren Sie von unserer nachhaltigen Geschäftstätigkeit, denn als genossenschaftlich organisiertes Unternehmen sind wir einzig den Interessen unserer Mitglieder verpflichtet. Deren finanzielle Sicherheit steht im Zentrum unserer Arbeit. Der wirtschaftliche Erfolg bleibt in der Genossenschaft und kommt Ihnen als Mitglied zugute.

Als Genossenschafter sind Sie zudem zur Wahl in die Delegiertenversammlung berechtigt, wo Sie Einfluss auf die Unternehmensausrichtung von Pax nehmen können. Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ der Genossenschaft und vertritt die Interessen der Mitglieder.

Ihre Mitgliedschaft erlischt, wenn Ihr Versicherungsvertrag mit Pax endet.

Informationen zu Interessenkonflikten

Versicherungsunternehmen haben von Gesetzes wegen angemessene organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um Interessenkonflikte möglichst zu vermeiden. Wo trotz solcher Vorkehrungen ein Interessenkonflikt nicht vermieden werden kann, ist dieser offenzulegen. Informationen zum Umgang mit möglichen Interessenkonflikten finden Sie auf der Webseite von Pax (www.pax.ch/interessenkonflikte).

Provisorischer Versicherungsschutz

Voraussetzungen

Provisorischer Versicherungsschutz besteht nach Einreichung des Antrags, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die zu versichernde Person ist voll erwerbsfähig und steht weder in ärztlicher Behandlung noch unter ärztlicher Kontrolle.
- Der Antragsteller und die zu versichernde Person haben ihren Wohnsitz in der Schweiz.
- Der Antrag ist am Gesellschaftssitz von Pax eingegangen.

Beginn und Ende

Der provisorische Versicherungsschutz
- beginnt frühestens 20 Tage vor Vertragsbeginn
- endet mit dem Inkrafttreten der definitiven Deckung oder mit der Ablehnung des Antrags
- jedoch spätestens nach 60 Tagen.

Leistungsumfang

Der provisorische Versicherungsschutz erstreckt sich auf die beantragten Leistungen. Jedoch ist die Summe aller eingereichten Anträge für eine zu versichernde Person wie folgt begrenzt:
- im Todesfall CHF 200'000.-
- bei Erwerbsunfähigkeit CHF 200'000.- (Renten und Prämienbefreiung kapitalisiert)

Einschränkung des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. In gewissen Fällen ist er eingeschränkt oder wird aufgehoben. Der Versicherungsschutz entfällt z. B.:
- bei Selbsttötung innert drei Jahren ab Versicherungsbeginn
- infolge Wegzug ins Ausland (bei der Erwerbsunfähigkeitsversicherung)
- bei Prämienverzug

Im Kriegsfall gelten besondere Regelungen. Verbindliche Details betreffend Einschränkungen oder Wegfall des Versicherungsschutzes sind in den Versicherungsbedingungen sowie im Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag geregelt.

Antrag auf Leistungen

Eine Erwerbsunfähigkeit ist Pax innerhalb von 120 Tagen nach deren Eintritt mitzuteilen.

Steuerliche Behandlung

Die Prämienzahlungen in der Freien Vorsorge (Säule 3b) können im Rahmen von Art. 33 Abs. 1 lit. g DBG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. g StHG steuerlich geltend gemacht werden. Einmalprämien unterliegen der eidgenössischen Stempelsteuer in Höhe von 2.50%. Der Vertragswert unterliegt in Höhe des erreichten Rückkaufswerts der Vermögenssteuer. Versicherungsleistungen und Erträge können steuerlich privilegiert sein. Bei Versicherungen mit Einmalprämien sind die Erträge im Erlebensfall oder bei Rückkauf grundsätzlich steuerbar, es sei denn, die versicherte Person ist zugleich Versicherungsnehmer und die Versicherung dient der Vorsorge (Art. 20 Abs. 1 lit. a DBG bzw. Art. 7 Abs. 1ter StHG).

Der Vorschlag berücksichtigt die in der Freien Vorsorge (Säule 3b) geltenden Mindestanforderungen in Bezug auf
- Vertragslaufzeit
- Risikoschutz

Eine verlässliche Einschätzung der steuerlichen Situation kann durch Pax nicht vorgenommen werden.

Drittlebensversicherung

Sind die versicherte Person und der Versicherungsnehmer in einem Lebensversicherungsvertrag nicht identisch, so handelt es sich um eine Versicherung auf fremdes Leben (Drittlebensversicherung). Solche Versicherungsverträge sind nur gültig, wenn die versicherte Person vor Abschluss des Vertrags schriftlich ihre Zustimmung erteilt hat (Art. 74 VVG).

Stirbt die versicherte Person einer Drittlebensversicherung, ist der Versicherungsnehmer aufgrund seiner Rechtsstellung als Vertragspartner von Pax für die zur Auszahlung gelangenden Leistungen anspruchsberechtigt. Eine abweichende Begünstigungserklärung kann getroffen werden. Die Begünstigung regelt jedoch nur die Verhältnisse bei Tod der versicherten Person. Stirbt der Versicherungsnehmer, wird diese Begünstigungserklärung unwiderruflich.

Will der Versicherungsnehmer einer Drittlebensversicherung bestimmen, wer neuer Versicherungsnehmer werden soll, falls er vor der versicherten Person stirbt, so ist dafür eine letztwillige Verfügung (Testament oder Erbvertrag) notwendig. Für deren Abfassung empfiehlt Pax den Beizug eines juristischen Beraters. Hat der Versicherungsnehmer keine Verfügung getroffen, so fällt die Versicherung in seinen Nachlass, d. h. sie gehört allen Erben gemeinsam.

Datenschutz

Informationen zur Bearbeitung von Personendaten durch Pax finden sich in unserer Datenschutzerklärung unter www.pax.ch/datenschutz.

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, die oben genannten versicherten Personen über die Bekanntgabe ihrer Personendaten an Pax innert der gesetzlichen Frist zu informieren und ihnen die genannten Datenschutzbestimmungen von Pax zur Kenntnis zu bringen.

Für den internen Gebrauch

Entw (online) / User public 000-6362 / Papierantrag

Versicherungsart	Pax Risikoversicherung
Vorsorgeform	Freie Vorsorge (Säule 3b)
Erstellungsdatum	21.10.2026
Vertragsbeginn	01.11.2026
Vertragsende	01.11.2051
Policenwährung	Schweizer Franken (CHF)
Überschuss-System	Ermässigte Prämie (D)
Überschuss-Fonds	

Versicherte Person **Max Muster** **Geschlecht: m, 40, geboren am 01.01.1987, Berufsgruppe 3**
Max Muster, CH, CH

Tarif		VS	Prämie	Beginn	n	Ablauf	Aufschubszeit	Ergänzung:TV
SIR	0700 01 A	10'000.00	811.50	01.11.2026	25	01.11.2051		24/03:K2501

Prämien

	Zahlungsweise	Gesamtprämie pro Jahr	Prämie
periodische Prämie	**jährlich**	**811.50**	**811.50**

Prämienentwicklung

	Brutto	Netto
Jahresprämie ab 01.11.2026	811.50	704.70
Jahresprämie ab 01.11.2049	0.00	0.00

Maximale Einlage auf ein

unwiderrufliches Prämiendepot (Zinssatz zur Zeit 0.20%)	18'260.40*
frei verfügbares Prämiendepot (Zinssatz zur Zeit 0.10%)	18'531.70*

* Diese Beträge basieren auf der Annahme eines unveränderten Zinssatzes.

Wichtig: Dieser Vorschlag ist dem Versicherungsantrag stets vollständig (Seiten 1 bis 6, plus die Seite(n) "Für den internen Gebrauch") beizulegen.

AVB/CGA: EEL022, EEU024

Pax
Aeschenplatz 13, 4002 Basel

Ihr Antrag

Pax Risikoversicherung

Neuantrag gemäss Vorschlag, Nr. 55055709 vom 21.10.2026

1. Antragsteller/Versicherungsnehmer und versicherte Person

Anrede	Herr	**Tel. Privat**	
Titel		**Tel. Geschäft**	
Vorname	Max	**E-Mail**	
Name	Muster	**Korrespondenz-sprache**	☒ deutsch ☐ französisch ☐ italienisch
Strasse/Nr.		**Erwerbsart**	☒ angestellt ☐ selbständig ☐ in Ausbildung
PLZ/Wohnort			☐ pensioniert ☐ arbeitslos ☐ Hausmann/ Hausfrau
Kanton oder Land	CH		☐ befristet/temporär angestellt
Zivilstand		**Aktuelle berufliche Tätigkeit/Branche***	Kioskverkäufer
Geburtsdatum	01.01.1987	**Name/Ort des Arbeit-gebers/der Firma**	
Nationalitäten (alle)	CH		

*Bitte geben Sie bei der Ausübung mehrerer Berufe alle Tätigkeiten an.

2. Versand der Korrespondenz

Wenn die Korrespondenzadresse von der Adresse des Antragstellers/Versicherungsnehmers abweicht, bitte Formular "Zustellung der Korrespondenz" ausfüllen.

3. Begünstigung

Der Versicherungsnehmer ist für alle Versicherungsleistungen anspruchsberechtigt, die zu seinen Lebzeiten fällig werden.

4. Prämienzahlungen

Zahlungsweise/Zahlungsart

Jährlich 811.50 CHF

Geschäftsart

☒ Neugeschäft

☐ Ersatzgeschäft aus Police

☐ Wiederanlage aus Police

Zahlungsart

☒ QR-Rechnung

☐ Belastung LSV/BAD* (Bitte Formular "Belastungsermächtigung" ausfüllen)

☐ Prämiendepot-Nr.

☐ Prämiendepot neu (Bitte Formular "Eröffnung Prämiendepot" ausfüllen)

Prämienzahler

(falls nicht identisch mit Antragsteller/Versicherungsnehmer)

Anrede	Herr
Titel	
Vorname	Max
Name	Muster
Strasse/Nr.	
PLZ/Wohnort	
Kanton oder Land	CH
Geburtsdatum	
Nationalitäten (alle)	CH

5. Allgemeine Fragen

Die folgenden Fragen/Angaben sind von **der zu versichernden Person** zu beantworten.

5.1 Welcher Arzt kann über Ihren Gesundheitszustand am besten Auskunft geben?

Vorname/Name	**Strasse/Nr.**	**PLZ/Wohnort**

5.2 Bitte geben Sie Ihre Körpermasse an

Grösse (in cm)	**Gewicht (in kg)**

5.3 Nehmen oder nahmen Sie **jemals** irgendwelche Drogen? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	**bis Monat/ Jahr**	**Welche**	**Wie oft**

5.4 Steht in den nächsten zwölf Monaten ein Aufenthalt von über sechs Monaten in einem nicht an die Schweiz angrenzenden Land bevor? **Falls ja:** Bitte Formular "Fragebogen Auslandaufenthalt" ausfüllen. ☐ Ja ☐ Nein

5.5 Haben Sie **jemals** Leistungen, z. B. Taggeld, Rente, Integritätsentschädigung, Hilfsmittel, Umschulungsmassnahmen etc. bei einer Invalidenversicherung oder einer anderen Versicherung beantragt oder bezogen? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	Grund, Art der Leistungen	Gesellschaft/Krankenkasse

5.6 Wurden Anträge für Versicherungen mit Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Krankheit, Unfall oder im Todesfall abgelehnt, zurückgestellt oder mit Erschwerung angenommen oder haben Sie selbst solche Anträge zurückgezogen? ☐ Ja ☐ Nein

Wann?	Grund, Art der Leistungen	Gesellschaft/Krankenkasse

5.7 Üben Sie besondere Sport- oder Freizeitaktivitäten, z.B. Alpinismus (Bergsteigen, Klettern, Tourenskifahren etc.), Auto- oder Motorradsport, Flugsport (Pilot, Fallschirmspringen, Hängegleiter, Deltasegeln), Tauchen, Segeln, Motorbootsport, Kampfsport, Extremsportarten aus? **Falls ja:** Bitte entsprechende Zusatzformulare ausfüllen. ☐ Ja ☐ Nein

Welche	Hobby/Wettkampf

6. Gesundheitsfragen

Die folgenden Fragen/Angaben sind von **der zu versichernden Person** zu beantworten.

Hinweis
Wurden genetische Untersuchungen zu diagnostischen Zwecken durchgeführt, d. h. zur Abklärung bereits feststellbarer Krankheitssymptome, sowie nichtgenetische Untersuchungen, müssen diese deklariert werden.

6.1 Bestehen bei Ihnen gesundheitliche Störungen, Folgen eines Unfalls, Folgen einer Krankheit oder eines Geburtsgebrechens? ☐ Ja ☐ Nein

Seit wann?	Grund

6.2 Stehen oder standen Sie in den **letzten fünf Jahren** in ärztlicher, physiotherapeutischer, chiropraktischer, naturheilpraktischer, oder sonstiger komplementär- oder alternativmedizinischer Behandlung, Beratung oder unter Kontrolle oder wurden bei Ihnen in den **letzten fünf Jahren** Untersuchungen durchgeführt (z. B. EKG, Computer- oder Magnetresonanztomographie, Arthroskopie, Gewebe-, Urin- oder Blutuntersuchungen, HIV-Test oder andere)? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	Grund, Art der Untersuchungen, Resultat, Diagnose	Name/Adresse des Therapeuten, Spitals	Behandlung abgeschlossen
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein

6.3 Nehmen oder nahmen Sie in den **letzten fünf Jahren** regelmässig Medikamente (ausgenommen Empfängnisverhütung)? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	Grund, Name des Medikaments	Dosis	Behandlung abgeschlossen
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein

6.4 Ist Ihre Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit aktuell eingeschränkt oder waren Sie in den **letzten fünf Jahren** aus gesundheitlichen Gründen länger als vier Wochen ohne Unterbruch ganz oder teilweise arbeitsunfähig (Kinder schulunfähig)? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	Grund	Behandlung abgeschlossen
			☐ Ja ☐ Nein
			☐ Ja ☐ Nein

6.5 Sind Sie **jemals** von einem Psychiater, Psychologen oder Psychotherapeuten beraten oder behandelt worden? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	Grund, Art der Beschwerden, Diagnose	Name/Adresse des Therapeuten, Spitals	Behandlung abgeschlossen
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein

6.6 Wurden Sie **jemals** operiert oder ist eine Operation vorgesehen? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	Grund	Name/Adresse des Arztes, Spitals	Behandlung abgeschlossen
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein

6.7 Bestehen oder bestanden bei Ihnen **jemals** Krankheiten oder Beschwerden der Atmungsorgane, des Herzens oder der Kreislauforgane, des Nervensystems oder der Psyche, der Verdauungsorgane, der Harn- oder Geschlechtsorgane, des Stoffwechsels oder des Bluts, der Haut, des Bewegungsapparates, der Augen oder des Gehörs, des Immunsystems, Tumor- oder Infektionskrankheiten? ☐ Ja ☐ Nein

von Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	Grund, Art der Beschwerden, Diagnose	Name/Adresse des Arztes, Spitals	Behandlung abgeschlossen
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein
				☐ Ja ☐ Nein

7. Bestehende und/oder beantragte Versicherungen

Die folgenden Fragen sind durch **die zu versichernde Person** zu beantworten.

7.1 Wie hoch ist Ihr aktuelles AHV-pflichtiges Jahreseinkommen?

CHF (brutto)

	Jahresrente
Dieser Antrag von Pax	10'000
Anzahl Kinder, inkl. in Ausbildung unter 25 Jahren	
Total EU-Jahresrenten (3. Säule, inkl. bestehender Pax Policen)	
Total Jahresrenten	10'000

Hinweis

Erreicht oder übersteigt das Total der Jahresrenten den Betrag von **CHF 100'000.00,** bitte Formular "Fragebogen hohe Versicherungssummen" ausfüllen.

8. Vollmachten und Erklärungen

Anzeigepflicht

Die Unterzeichnenden erklären, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. Sie sind für die Richtigkeit der Erklärungen verantwortlich, selbst wenn diese von einer anderen Person geschrieben worden sind. Veränderungen des Gesundheitszustandes zwischen Unterzeichnung des Antrages und dem Vertragsabschluss (Beginn der Versicherung) sind der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (nachfolgend Pax) unverzüglich zu melden.

Bei unrichtiger Mitteilung oder Verschweigen einer erheblichen Gefahrentatsache ist Pax berechtigt, binnen vier Wochen nachdem sie von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis erhalten hat, den Vertrag zu kündigen. Dabei kann die Leistungspflicht für bereits eingetretene Schadenfälle entfallen (Art. 6 Versicherungsvertragsgesetz).

Datenschutz
Informationen zur Bearbeitung von Personendaten durch Pax finden sich in unserer Datenschutzerklärung unter www.pax.ch/datenschutz.

Der Antragsteller/Versicherungsnehmer verpflichtet sich die zu versichernden Personen, den Prämienzahler und weitere betroffenen Personen über die Weitergabe ihrer Personendaten an Pax innert der gesetzlichen Frist zu informieren und ihnen die Datenschutzbestimmungen von Pax zur Kenntnis zu bringen.

Die Unterzeichnenden erteilen Pax ausdrücklich folgende Ermächtigungen:
- Pax darf sämtliche Personendaten - einschliesslich medizinischer Daten - zum Zweck der Risikoprüfung, der Vertrags- und Leistungsabwicklung, sowie zwecks Abklärung des Verdachts von strafbaren Handlungen und Bekämpfung von Versicherungsmissbrauchs bearbeiten.
- Soweit erforderlich oder soweit sie dazu gesetzlich verpflichtet ist, darf Pax zu denselben Zwecken sämtliche Personendaten - einschliesslich medizinischer Daten - weitergeben an andere Gesellschaften der Pax-Gruppe, Behörden, Vorsorgeeinrichtungen, Mit-, Vor-, Rück- und Sozialversicherer (z. B. Ausgleichskassen, Sozialversicherungsanstalten, IV-Stellen, Unfall- und Krankenversicherer etc.) sowie an haftpflichtige Dritte bzw. deren Haftpflichtversicherer im In- und Ausland. Der Vermittler darf während der Vertragsdauer zu Beratungszwecken über den Vertragsinhalt informiert werden. Die Unterzeichnenden anerkennen, dass in den vorgenannten Fällen weder Pax noch die von ihr beigezogenen Mitarbeitenden und anderen Hilfspersonen einer Schweigepflicht nach Art. 62 DSG unterliegen.
- Pax darf zu denselben Zwecken Personendaten - einschliesslich medizinischer Daten - bei oben genannten Personen, Versicherern und Stellen sowie bei involvierten Medizinal- und deren Hilfspersonen einholen und bearbeiten. Zu diesem Zweck entbinden die Unterzeichnenden diese von ihrer Geheimhaltungs- und Schweigepflicht.
- Zur Durchführung dieser Aufgaben können Partner beigezogen werden. Dabei werden die gesetzlichen Datenschutzvorschriften beachtet und die Partner auf deren Einhaltung verpflichtet.

9. Unterschriften

Der Antragsteller/Versicherungsnehmer bleibt 14 Tage, bei Versicherungen mit ärztlicher Untersuchung vier Wochen, an den Antrag gebunden. Der Antrag ist ab Datum der Unterzeichnung drei Monate gültig.

Der Antragsteller/Versicherungsnehmer erklärt hiermit den Beitritt zur Pax Holding (Genossenschaft). Der Beitritt wird mit der Annahme des Versicherungsantrages wirksam.

Der Antragsteller/Versicherungsnehmer erklärt sich mit der Vereinbarung zur Kommunikation via E-Mail einverstanden. ☐ Ja ☐ Nein

Informationen zum Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten finden sich unter www.pax.ch/interessenkonflikte.

Der Antragsteller/Versicherungsnehmer bestätigt, folgende Unterlagen als Vertragsbestandteile erhalten zu haben:
- den vollständigen Vorschlag (Anzahl Seiten gemäss Fusszeile)
- sämtliche im Vorschlag aufgeführten "rechtlichen Bedingungen"
- die "Vereinbarung zur Kommunikation via E-Mail"
- die Vermittlerinformation des unten bezeichneten Vermittlers

Der Antragsteller/Versicherungsnehmer bestätigt, folgende Unterlage erhalten zu haben:
- die "Informationen zum Datenschutz bei Pax"

Ort/Datum		**Unterschrift Antragsteller/ Versicherungsnehmer**	

Gesetzlicher Vertreter ☐ Vater ☐ Mutter ☐ Beistand (Bitte schriftliche Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde beilegen)

Vorname		**Unterschrift**	
Name			

Hinweis

Zusätzlich bei juristischen Personen, Einzelfirmen oder Kollektiv-/Kommanditgesellschaften bitte Handelsregister-/Zefix-Auszug oder Statuten beilegen.

10. Angaben über den Vermittler

Vorname	Albert	**Firma**	PAX
Name	Abdulamiti	**Code**	0 6362
FINMA Registernummer (Person)	F	**FINMA Registernummer (Firma)**	F

Hinweis

Die Registrierungsnummer benötigen wir ausschliesslich von ungebundenen Vermittlern.

09.2023

INFORMATIONEN
ZUR DATENBEARBEITUNG BEI PAX

Die Bearbeitung von Personendaten bildet eine unentbehrliche Grundlage des Versicherungsgeschäfts. Pax bearbeitet Ihre Personendaten mit besonderer Vorsicht und beachtet das Schweizerische Datenschutzgesetz sowie die dazugehörende Verordnung.

Gerne informieren wir Sie nachfolgend detaillierter:

Verantwortlichkeit
Verantwortlich für die Datenbearbeitung ist die Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel (Tel.: +41 61 277 66 66; E-Mail: datenschutz@pax.ch). Weitere Informationen zur Datenbearbeitung sind auf www.pax.ch/datenschutz ersichtlich.

Einwilligungsklausel
Im Hinblick auf die Datenbearbeitung beinhaltet Ihr Antrag eine Einwilligungsklausel, die uns zur gesetzeskonformen Datenbearbeitung ermächtigt. Im Leistungsfall beinhaltet auch der Leistungsantrag eine entsprechende Einwilligungsklausel.

Herkunft der bearbeiteten Daten
In erster Linie werden die direkt bei Ihnen erhobenen Angaben und die öffentlich zugänglichen Informationen bearbeitet. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um folgende Kategorien von Daten: Kontaktangaben und persönliche Informationen, Bank-, Finanz- und Vermögensdaten, Vertrags- und Stammdaten, Angaben zu Drittpersonen (z.B. Familienangehörige, zu versichernde Person), Verhaltens- und Präferenzdaten und medizinische Daten.
Sofern Sie uns Personendaten über andere Personen bekanntgeben, gehen wir davon aus, dass Sie hierzu berechtigt sind, diese Personendaten korrekt sind und Sie die betreffenden Dritten über diese Datenschutzerklärung innert der gesetzlichen Frist informiert haben. Dies wird von Ihnen mit der Bekanntgabe von Personendaten über andere Personen bestätigt.
Gegebenenfalls beschaffen wir aber auch bei Dritten im In- und Ausland Daten (z. B. bei anderen in den Vertrag involvierten Personen, Vorsorgeeinrichtungen, Mit-, Vor-, Rück- und Sozialversicherern, haftpflichtigen Dritten bzw. deren Haftpflichtversicherern, Medizinal- und deren Hilfspersonen sowie bei Strafuntersuchungs-, Polizei- und anderen Behörden). Bei Dritten werden insbesondere folgende Kategorien von Daten beschafft: Identitätsdaten (Name, Adresse, Geburtsdatum etc.) und medizinische Daten (namentlich bei der Beurteilung von Leistungsansprüchen; in diesem Zusammenhang werden gegebenenfalls auch Strafuntersuchungsdaten beschafft).
Zu diesem Zweck enthält der Antrag eine Entbindung dieser Personen und Stellen von ihrer Geheimhaltungs- und Schweigepflicht.

Bearbeitungszweck
Die Bearbeitung Ihrer Personendaten sowie der Daten allfällig involvierter Drittpersonen (z. B. versicherte Person, Begünstigte) ist für die korrekte Vertragsabwicklung unverzichtbare Voraussetzung. Wir bearbeiten die Daten nur soweit dies für den im Rahmen des Vertrages verfolgten Zweck notwendig ist. Der konkrete Zweck der Datenbearbeitung geht aus den Umständen der Erhebung der Personendaten hervor. Insbesondere ist dies die Risikoprüfung bei Vertragsabschluss sowie die Vertrags- und Leistungsabwicklung während der Laufzeit des Vertrages. Wir bearbeiten darüber hinaus die Daten im Zusammenhang mit Produktoptimierungen, für Verkaufsförderung sowie für statistische Zwecke.

Datenbekanntgabe
Im Interesse sämtlicher Versicherungsnehmer (z. B. Risikoausgleich, korrekte Tarifierung), in Ihrem Interesse (z.B. Ausführung Ihrer Gesuche und Anweisungen) oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften findet unter Umständen auch ein Datenaustausch mit anderen Gesellschaften der Pax Gruppe, Vorsorgeeinrichtungen, Mit-, Vor-, Rück- und Sozialversicherern, haftpflichtigen Dritten bzw. deren Haftpflichtversicherern, Medizinal- und deren Hilfspersonen sowie Strafuntersuchungs-, Polizei- und anderen Behörden im In- und Ausland statt. Zu diesem Zweck enthält der Antrag eine Entbindung von unserer Geheimhaltungspflicht.

Um Ihnen einen preisgünstigen und umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, kann ein Teil unserer Leistungen, Versicherungsprodukte, Finanzdienstleistungen und der Datenbearbeitung durch rechtlich selbstständige Unternehmen erbracht werden.

Dies betrifft insbesondere auch die Speicherung von Daten auf von externen Dienstleistern betriebenen Cloud-Services. Diese Dienstleister bearbeiten die Personendaten in unserem Auftrag und gemäss unseren Weisungen. Die entsprechende Bekanntgabe erfolgt grundsätzlich nur innerhalb der Schweiz und des EU/EWR-Raums, kann ausnahmsweise aber auch in andere Länder weltweit erfolgen. Dabei werden die gesetzlichen Datenschutzvorschriften beachtet und unsere Partner auf deren Einhaltung verpflichtet. Wenn wir Daten ausnahmsweise in ein Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz übermitteln, sorgen wir wie gesetzlich vorgesehen mittels Einsatz von entsprechenden Verträgen (namentlich auf Basis von Standardvertragsklauseln, welche vom Eidge-

nössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten genehmigt wurden) für ein angemessenes Schutzniveau oder stützen uns auf die gesetzlichen Ausnahmetatbestände der Einwilligung, der Vertragsabwicklung, der Feststellung, der Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen überwiegender öffentlicher Interessen oder weil es zum Schutz der Unversehrtheit der betroffenen Person nötig ist.

Um eine verlässliche und kompetente Beratung zu ermöglichen, darf der für Ihren Vertrag zuständige Vermittler während der Laufzeit über den Vertragsinhalt informiert werden. Vermittler sind gesetzlich und vertraglich verpflichtet, ihre besondere Schweigepflicht sowie die Datenschutzvorschriften zu beachten.

Datenbanken
Unsere Datenbanken werden elektronisch geführt. Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Daten vor unberechtigtem Zugriff und Veränderungen. Wir sind uns bewusst, dass es sich bei medizinischen Daten um besonders schützenswerte Personendaten handelt, und legen gerade deshalb besonders viel Wert auf deren Sicherheit. Ihre Daten werden im Einklang mit den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen über die Vertragsauflösung hinaus aufbewahrt.

Aufbewahrungsdauer
Sofern nicht anders vereinbart, werden die von uns erhobenen Personendaten grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie dies für den Bearbeitungszweck erforderlich ist, eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder ein überwiegendes privates Interesse besteht. Sobald die von uns erhobenen Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.

Auskunftsrecht
Sie können von uns Auskunft darüber verlangen, ob und welche Daten wir über Sie bearbeiten, woher diese stammen, zu welchem Zweck diese bearbeitet werden und wer der Datenempfänger ist. Sie können ferner von uns die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Informationen zu den weiteren Betroffenenrechte sind auf www.pax.ch/datenschutz erhältlich.

Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel

Tel. +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 65 56
info@pax.ch
www.pax.ch

01.2022

VEREINBARUNG
ZUR KOMMUNIKATION VIA E-MAIL

Der/die Unterzeichnende bestätigt, dass es sich bei den gemäss Ziffer 1 des Antrages angegebenen E-Mailadressen um seine/ihre eigene E-Mail-Adresse handelt, deren Postfach ausschliesslich er/sie selbst abrufen kann. Änderungen der angegebenen E-Mail-Adresse(n) sind via die angegebene E-Mail-Adresse oder schriftlich mitzuteilen. Die nachstehenden Bestimmungen gelten allesamt auch für nachträglich nach dieser Ziffer geänderte oder hinzugefügte E-Mail-Adressen.

Der/die Unterzeichnende ist einverstanden und anerkennt, dass Pax bei den gemäss Ziffer 1 des Antrages verifizierten E-Mail-Adressen auf eine Identifizierung des Absenders verzichtet und vorbehaltlos davon ausgeht, dass die darin enthaltenen Willenserklärungen vom / von der Unterzeichnenden stammen.
Gegenüber Pax gilt derjenige/diejenige, der/die sich durch die unter Verwendung der in Ziffer 1 des Antrages angegebene(n) E-Mail-Adressen ausweist, als berechtigt. Der/die Unterzeichnende bestätigt, dass er/sie die einzige Person ist, die Zugang zum Postfach der angegebenen E-Mail-Adressen hat.

Der/die Unterzeichnende ist sich bewusst, dass im Bereich der digitalen Kommunikation Identitäten des Absenders vorgetäuscht werden können. Der/die Unterzeichnende trägt die alleinige Verantwortung und sämtliche Konsequenzen bei Vortäuschungen, die sich aus der Verwendung der unter Ziffer 1 des Antrages genannten E-Mail-Adressen ergeben.

Pax ist berechtigt, sämtliche Informationen an die unter Ziffer 1 des Antrages angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) zu übermitteln, zu denen Pax im Rahmen des Vertragsverhältnisses berechtigt und verpflichtet ist. Vorbehalten bleibt die Zustellung von Dokumenten, deren Gültigkeit einer gesetzlichen Formvorschrift unterliegt.

Soweit die Übermittlung von E-Mails unverschlüsselt erfolgt, kann deren Inhalt grundsätzlich von jedermann eingesehen werden. Der/die Unterzeichnende ist sich ausserdem bewusst, dass Inhalte von E-Mails auf dem Übermittlungsweg verändert werden können. Pax hat keine Möglichkeit, die Inhalte auf deren Integrität zu prüfen.

E-Mails können jederzeit gesendet und übermittelt werden. Soweit die Wirkungen einer Willenserklärung vom Empfang oder von der Kenntnisnahme durch Pax abhängen, gelten ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten übermittelte Willenserklärungen als am nächsten Werktag zugegangen.

E-Mails, die von den IT-Sicherheitssystemen von Pax abgefangen und nicht an den Empfänger übermittelt werden, gelten als nicht zugestellt. E-Mails, die an den Empfänger übermittelt werden, aber mit einer Sicherheitswarnung versehen werden, kann Pax ungelesen löschen, ohne den Absender davon in Kenntnis zu setzen. Pax ist berechtigt, die unter Ziffer 1 des Antrages angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) dauerhaft zu sperren. E-Mails von gesperrten E-Mail-Adressen gehen nicht zu. Bei Sicherheitsrisiken ist Pax berechtigt, den/die Unterzeichnende/-n auf den Postweg zu verweisen.

Pax übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem/der Unterzeichnenden durch Übermittlungsfehler oder sonstige Störungen entstehen.

Der/die Unterzeichnende muss Pax umgehend informieren, falls er erfährt, dass sich unberechtigte Dritte Zugang zu einer oder mehreren gemäss Ziffer 1 des Antrages angegebenen E-Mail-Adresse(n) verschafft oder zu verschaffen versucht haben.

Der Versand von E-Mails aus dem Ausland untersteht ausländischem Recht. Der/die Unterzeichnende ist allein dafür verantwortlich, falls er/sie mit dem Versand von E-Mails ausländisches Recht verletzt.

Die vorliegenden Bestimmungen können von Pax jederzeit angepasst werden. Änderungen werden dem/der Unterzeichnenden via E-Mail oder schriftlich mitgeteilt. Die Vereinbarung kann jederzeit von beiden Parteien ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Soweit die vorliegenden Bestimmungen den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen widersprechen, gehen sie, unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen, den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen vor.

Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel

Tel. +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 65 56
info@pax.ch
www.pax.ch

AUSGABE 2022

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
FÜR DIE EINZEL-LEBENSVERSICHERUNG

INHALT

1	**Vertragsgrundlagen**	**2**
2	**Formvorschriften**	**2**
3	**Anzeigepflicht**	**2**
3.1	Grundsatz	2
3.2	Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht	2
4	**Widerrufsrecht**	**2**
5	**Beginn des Versicherungsschutzes**	**3**
6	**Anspruchsberechtigung**	**3**
6.1	Grundsatz	3
6.2	Begünstigung	3
6.3	Abtretung und Verpfändung	3
6.4	Inhaberklausel	3
7	**Prämienzahlung**	**3**
7.1	Einmalprämie	3
7.2	Periodische Prämien	3
7.3	Ratenzahlung	3
7.4	Prämienrückerstattung	3
7.5	Rückstand in der Prämienzahlung	3
8	**Überschussbeteiligung**	**4**
8.1	Grundsatz	4
8.2	Wie Überschüsse entstehen	4
8.3	Grundlagen der Prämienkalkulation	4
8.4	Überschussquellen	4
8.5	Grundsätze der Überschussbeteiligung	4
8.6	Überschussmitteilung	5
8.7	Änderung des Überschusssystems	5
9	**Sonstige Bestimmungen**	**5**
9.1	Gebühren	5
9.2	Mitteilungen an Pax	5
9.3	Wohnsitzwechsel und Stellvertretung	5
9.4	Erfüllungsort	5
9.5	Auslegung von Versicherungsbedingungen	5
9.6	Gerichtsstand und anwendbares Recht	5
10	**Militärdienst und Krieg**	**5**
10.1	Militärdienst	5
10.2	Krieg	5
11	**Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**	**6**
11.1	Informations- und Mitwirkungspflichten des Versicherungsnehmers	6
11.2	Auszahlung an anspruchsberechtigte Personen	6

1 Vertragsgrundlagen

Grundlagen des Versicherungsvertrages zwischen der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (nachstehend Pax) und dem Versicherungsnehmer sind:

- der Versicherungsantrag mit weiteren dazugehörenden Schriftstücken (z.B. Vorschlag, Arztbericht etc.),
- die Police, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie Zusatz- und Ergänzende Bedingungen,
- das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).

Die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen und Ergänzenden Versicherungsbedingungen sowie allfällige Zusatzbedingungen gelten für die gesamte Dauer des Vertrages. Art. 35 VVG findet keine Anwendung. Auf Begehren des Versicherungsnehmers prüfen wir die Anwendung neuer Allgemeiner/Ergänzender Vertragsbedingungen auf den Vertrag.

2 Formvorschriften

Wo das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) vom 2. April 1908 für die Einhaltung der Form die Textform (Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht) vorsieht, kann Pax Erklärungen in dieser Form akzeptieren oder abgeben. Eine Willenserklärung, die vom Versicherungsnehmer / von der versicherten Person / vom Prämienzahler in Textform abgegeben wird, entfaltet erst dann Rechtswirkungen, wenn Pax die Identität des Erklärenden überprüfen und nach eigenem Ermessen feststellen konnte. Pax legt die für die Identifizierung des Absenders einer Willenserklärung erforderlichen Massnahmen fest. Sofern die Identität des Absenders einer Willenserklärung nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, gilt die entsprechende Willenserklärung als nicht zugegangen und deren Wirkungen treten nicht ein.

Willenserklärungen in Textform können per Post, per E-Mail oder über das Pax Kundenportal an Pax gerichtet werden. Willenserklärungen über andere digitale Kanäle entfalten ohne ausdrückliche Bestätigung von Pax keine Rechtswirkungen. Pax kann jederzeit weitere für die Textform zulässige Kommunikationskanäle festlegen.

Der Absender einer Willenserklärung gilt als identifiziert:

- bei Erklärungen über das Pax Kundenportal
- bei Erklärungen per E-Mail, sofern die Erklärung des Absenders von einer verifizierten E-Mailadresse stammt. Als verifizierte E-Mailadresse gelten E-Mailadressen, die im Versicherungsantrag oder in der Korrespondenzvereinbarung vom Versicherungsnehmer angegeben wurde.

Willenserklärungen per E-Mail gelten nur dann als zugegangen, wenn sie an eine offizielle E-Mailadresse von Pax übermittelt werden und im Posteingang des Adressaten eingehen. Der Absender trägt das Risiko von Übermittlungsfehlern und -hindernissen, namentlich auch bei E-Mails, die durch IT-Sicherheitsvorkehrungen abgefangen werden und den Adressaten nicht erreichen.

Pax ist ohne ausdrückliche anderweitige Instruktion berechtigt, eingegangene E-Mails auf demselben Korrespondenzweg zu beantworten.

3 Anzeigepflicht

3.1 Grundsatz

Beim Abschluss der Versicherung, bei einer Leistungserhöhung und bei einer eventuellen Wiederinkraftsetzung der Versicherung sind die vom Versicherungsunternehmen gestellten Fragen durch den Antragsteller und durch die versicherte Person wahrheitsgetreu zu beantworten.

3.2 Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht

Ist eine vom Versicherungsunternehmen gestellte Frage falsch beantwortet worden, so kann Pax innert vier Wochen seit Kenntnis dieser Anzeigepflichtverletzung den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen und die Leistungspflicht für bereits eingetretene Schadenfälle kann entfallen (Artikel 6 VVG).

4 Widerrufsrecht

Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss des Vertrags oder die Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald der Versicherungsnehmer den Vertrag beantragt oder angenommen hat.

Die Frist ist eingehalten, wenn der Versicherungsnehmer am letzten Tag der Widerrufsfrist seinen Widerruf dem Versicherungsunternehmen mitteilt oder seine Widerrufserklärung der Post übergibt.

Der Widerruf bewirkt, dass der Antrag zum Vertragsabschluss oder die Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers von Anfang an unwirksam ist. Bei anteilgebundenen Lebensversicherungen muss der zum Zeitpunkt des Widerrufs geltende Wert zurückerstattet werden.

Die Parteien müssen bereits empfangene Leistungen zurückerstatten.

Der Versicherungsnehmer schuldet dem Versicherungsunternehmen keine weitere Entschädigung. Wo es der Billigkeit entspricht, hat der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen die Kosten für besondere Abklärungen, die dieses in guten Treuen im Hinblick auf den Vertragsabschluss vorgenommen hat, teilweise oder ganz zu erstatten.

5 Beginn des Versicherungsschutzes

Die Haftung von Pax beginnt mit dem Zustandekommen des Vertrags, frühestens jedoch am vereinbarten Datum.

Bei Versicherungen gegen Einmalprämie beginnt die Haftung von Pax frühestens mit der Bezahlung der Einmalprämie.

6 Anspruchsberechtigung

6.1 Grundsatz

Anspruchsberechtigt auf Leistungen aus dem Versicherungsvertrag sind in der Regel der Versicherungsnehmer oder seine Erben.

6.2 Begünstigung

Der Versicherungsnehmer kann für die Versicherungsleistungen eine oder mehrere Personen als Begünstigte bezeichnen. Begünstigte haben – vorbehältlich allfälliger Pfandrechte – einen direkten Anspruch auf die Versicherungsleistung.

Die Begünstigung kann jederzeit widerrufen oder geändert werden, solange sie nicht als unwiderruflich errichtet wurde.

Falls eine unwiderrufliche Begünstigung errichtet werden soll, ist Pax auf Wunsch bei der Erfüllung der gesetzlichen Formvorschriften behilflich.

6.3 Abtretung und Verpfändung

Der Anspruch auf Leistungen aus dem Versicherungsvertrag kann verpfändet oder an eine Drittperson abgetreten werden. Verpfändung und Abtretung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, der Übergabe der Police an den Pfandgläubiger bzw. Abtretungsempfänger und der schriftlichen Mitteilung an Pax.

6.4 Inhaberklausel

Pax ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Inhaber der Police als anspruchsberechtigt zu betrachten.

7 Prämienzahlung

7.1 Einmalprämie

Vorbehältlich einer abweichenden Regelung in den Ergänzenden Bedingungen muss eine Einmalprämie am Tage des Beginns der Versicherung bis 12 Uhr mittags dem von Pax bezeichneten Konto gutgeschrieben sein.

Geht sie später ein, so werden der Beginn der Versicherung auf den nächsten Monatsersten nach Eingang der Einmalprämie und die Fälligkeiten der Versicherungsleistungen um einen entsprechenden Zeitraum verschoben.

7.2 Periodische Prämien

Periodische Prämien sind stets auf den ersten Tag des Versicherungsjahres fällig.

7.3 Ratenzahlung

Periodische Prämien können auf Vereinbarung in halb- oder vierteljährlichen Raten beglichen werden. Bei Verwendung eines Lastschriftverfahrens sind auch monatliche Raten möglich, sofern die Rate eine im Tarif festgelegte Mindesthöhe nicht unterschreitet. Zum Ausgleich der daraus entstehenden Zinsverluste und zusätzlichen Kosten werden hierfür Ratenzuschläge auf die Jahresprämie berechnet. Die Raten sind auf den ersten Tag der jeweiligen vereinbarten Zahlungsperiode fällig.

7.4 Prämienrückerstattung

Wird der Versicherungsvertrag nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres aufgelöst, so sind die periodischen Prämien nur für die Zeit bis zur Vertragsauflösung geschuldet. Die über den Aufhebungszeitpunkt hinaus bezahlten Anteile periodischer Prämien werden gemäss den für die betreffende Versicherung geltenden Ergänzenden Bedingungen zurückerstattet. Einmalprämien werden nicht zurückerstattet.

7.5 Rückstand in der Prämienzahlung

Wird eine Prämie nicht fristgerecht bezahlt, so kann Pax verlangen, dass der Ausstand innerhalb von 14 Tagen seit Versand der Mahnung einschliesslich allfälliger Mahnspesen beglichen wird. Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen, so werden allfällige restliche Prämien einschliesslich der Mahnspesen für das erste Versicherungsjahr sofort fällig. Ausserdem treten die Verzugsfolgen gemäss den für die betreffende Versicherung geltenden Bedingungen ein.

Wird eine Leistung aus der Versicherung fällig, so werden Prämienausstände vom Auszahlungsbetrag abgezogen.

8 Überschussbeteiligung

8.1 Grundsatz

Pax beteiligt ihre Versicherungsnehmer an den erwirtschafteten Überschüssen. Die Höhe der Beteiligung kann jedoch grundsätzlich nicht garantiert werden.

8.2 Wie Überschüsse entstehen

Die bei Vertragsbeginn vereinbarten Prämien für die Leistungen im Erlebens- und im Todesfall sowie für die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit bis zu einer bestimmten Summe sind für die gesamte Versicherungsdauer garantiert. Deshalb muss die Berechnung der Prämien auf vorsichtig geschätzten Kalkulationsgrundlagen beruhen, die periodisch überprüft werden. Die Überprüfungen führen gegebenenfalls zu neuen Tarifgenerationen.

Der vorsichtige Ansatz bei der Prämienkalkulation führt in der Regel zu Überschüssen. In Einzelfällen können sich diese Kalkulationsgrundlagen auch über die Zeit als nicht ausreichend herausstellen und in Verlusten resultieren.
Voraussetzung für die Beteiligung an den Überschüssen ist, dass die Prämien der Versicherungen bzw. Versicherungsbestandteile den oben beschriebenen Kalkulationsprinzipien genügen. Insbesondere gilt dies für Versicherungen, deren Prämien für die ganze Versicherungsdauer garantiert sind.

Da Pax ihre Versicherungsnehmer nicht an Verlusten beteiligt, müssen die erzielten Überschüsse auch herangezogen werden, um angemessene Reserven zu bilden, die allfällige künftige Verluste ausgleichen können.

8.3 Grundlagen der Prämienkalkulation

a) Biometrische Grundlagen

Sie beinhalten die Wahrscheinlichkeiten des Eintreffens der versicherten Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeiten sind vom Geschlecht und vom Alter der versicherten Person abhängig und werden aus Beobachtungsdaten innerhalb der Bevölkerung oder aus Versicherungsbeständen ermittelt. Die Daten werden mit Sicherheitszu- oder -abschlägen zum Ausgleich zufälliger Schwankungen und zur Berücksichtigung langfristiger Trends versehen.

b) Der technische Zinssatz

Der technische Zinssatz dient zur Diskontierung der Erwartungswerte künftiger Versicherungsleistungen und künftiger Prämienzahlungen bei der Prämienberechnung bzw. zur Bestimmung des Deckungskapitals. Bei kapitalbildenden Versicherungen mit Ausnahme der anteilgebundenen Versicherung erfolgt die Verzinsung des Deckungskapitals mit dem technischen Zins. Da dieser Zins für die ganze Versicherungsdauer garantiert ist, ist er vorsichtig anzusetzen.

c) Kostensätze für Abschluss und Verwaltung

Sowohl bei Abschluss einer Versicherung als auch während der Versicherungsdauer fallen Kosten an, die als Kostensätze bei der Prämienkalkulation berücksichtigt sind.
Der Abschlusskostensatz ist mit Rücksicht auf die unmittelbar bei Abschluss anfallenden Kosten wie Aussendienstentgelt (Provisionen) und Kosten für die Risikoprüfung und die Policierung festgelegt.
Der Verwaltungskostensatz ist als Umlage der Gesamtkosten für die Verwaltung auf den einzelnen Versicherungsvertrag festgelegt und enthält einen Sicherheitszuschlag für künftige Kostensteigerungen.
Die Kostensätze können sowohl als Fixkosten oder im Verhältnis zu anderen versicherungstechnischen Bezugsgrössen (Prämie, Prämiensumme, Versicherungssumme etc.) als auch als Kombination festgelegt sein.

8.4 Überschussquellen

Die Überschussquellen entsprechen den Bestandteilen der Prämienkalkulation.

- Risikoüberschüsse entstehen, wenn der Risikoverlauf (das Eintreten der versicherten Ereignisse) besser ist, als die biometrischen Grundlagen erwarten lassen.
- Zinsüberschüsse entstehen, wenn der Ertrag aus den Kapitalanlagen den technischen Zins übersteigt. Hierbei ist zu beachten, dass die Kapitalanlagen als Gemeinschaftsanlage für den ganzen Vertragsbestand erfolgen, also die technischen Zinssätze aller Tarifgenerationen berücksichtigt werden müssen.
- Kostenüberschüsse entstehen, wenn die effektiv anfallenden Kosten geringer sind als die eingerechneten. Die Kostensätze ergeben sich als Umlage aus den Gesamtkosten.

8.5 Grundsätze der Überschussbeteiligung

Die Überschüsse sind Schwankungen unterworfen und in ihrer Höhe nicht vorhersehbar. Um die Schwankungen abzumildern, werden diejenigen Teile der Jahresüberschüsse, die zur Ausschüttung an die Versicherungsnehmer bestimmt sind, zunächst in einem Überschussfonds angesammelt und zeitlich verzögert ausgeschüttet. Gleichwohl kann die Höhe einer künftigen Überschussbeteiligung nicht garantiert werden.

Die im Überschussfonds angesammelten Mittel dürfen nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden, es sei denn, die Erträge von Pax reichen nicht aus für die geschäftsplanmässige Bestellung der technischen Reserven. Pax ist aufsichtsrechtlich verpflichtet, jährlich einen Mindestanteil der im Überschussfonds angesammelten Mittel den Versicherungsnehmern zuzuweisen.

Die zuzuweisenden Überschussanteile werden dem Überschussfonds entnommen und nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden auf

die überschussberechtigten Versicherungen verteilt. Dabei werden die unterschiedlichen Grundlagen der Prämienkalkulation zwischen den verschiedenen Tarifgenerationen und die unterschiedlich ausgestalteten Leistungen der Tarife berücksichtigt.

Die für diese Versicherung geltenden spezifischen Bestimmungen für die Überschussbeteiligung sind in den Ergänzenden Bedingungen festgehalten.

8.6 Überschussmitteilung

Pax orientiert die Versicherungsnehmer jährlich über die letzte Überschusszuweisung und den aktuellen Stand der Überschussbeteiligung.

8.7 Änderung des Überschusssystems

Pax hat das Recht, das Überschusssystem während der Laufzeit des Vertrags zu ändern oder an neue Gegebenheiten anzupassen, z.B. wenn sich dadurch Vereinfachungen in der Vertragsverwaltung ergeben.

Das geänderte Überschusssystem muss jedoch aus finanzieller Sicht mindestens gleichwertig sein. Pax hat ausserdem die Pflicht, eine Änderung vorgängig der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

9 Sonstige Bestimmungen

9.1 Gebühren

Für ausserordentliche Aufwendungen für die Vertragsverwaltung kann Pax angemessene Gebühren erheben.

9.2 Mitteilungen an Pax

Mitteilungen an Pax müssen, um rechtsgültig zu sein, an ihren Hauptsitz in Basel gerichtet werden.

9.3 Wohnsitzwechsel und Stellvertretung

Jeder Wohnsitz- und Adresswechsel ist Pax mitzuteilen. Mitteilungen von Pax erfolgen in jedem Fall rechtsgültig an die letzte ihr bekannte Adresse.

Wohnt der Versicherungsnehmer im Ausland, so muss er Pax eine in der Schweiz wohnhafte Person als Vertreter zur Entgegennahme von Mitteilungen bezeichnen. Ist kein Vertreter in der Schweiz bezeichnet, so gelten alle Mitteilungen von Pax am Tag nach der Postaufgabe als rechtsgültig zugestellt.

9.4 Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Versicherungsvertrag ist der Wohnsitz des Anspruchsberechtigten in der Schweiz. Falls der Anspruchsberechtigte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, ist der Hauptsitz von Pax in Basel Erfüllungsort.

9.5 Auslegung von Versicherungsbedingungen

Sämtliche Versicherungsbedingungen (Allgemeine Versicherungsbedingungen, Ergänzende Vertragsbedingungen, Zusatzbedingungen etc.) werden in deutscher Sprache verfasst. Die französischen, italienischen und englischen Versionen sind Übersetzungen. Bei allfälligen Auslegungsdifferenzen ist jeweils die deutsche Formulierung massgebend.

9.6 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Pax anerkennt als Gerichtsstand den schweizerischen Wohnsitz des Versicherungsnehmers bzw. des Anspruchsberechtigten. Bei Wohnsitz im Ausland gilt als Gerichtsstand der Hauptsitz von Pax in Basel. Anwendbar ist schweizerisches Recht.

10 Militärdienst und Krieg

10.1 Militärdienst

Aktiver Dienst zur Wahrung der schweizerischen Neutralität sowie zur Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, beides ohne kriegerische Handlungen, gilt als Militärdienst in Friedenszeiten und ist als solcher im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen ohne Weiteres in die Versicherung eingeschlossen.

10.2 Krieg

1. Führt die Schweiz einen Krieg oder wird sie in kriegerische Handlungen hineingezogen, so wird vom Kriegsbeginn an ein einmaliger Kriegs-Umlagebeitrag geschuldet, der ein Jahr nach Kriegsschluss fällig wird. Ob die versicherte Person am Kriege teilnimmt oder nicht und ob sie sich in der Schweiz oder im Ausland aufhält, ist unerheblich.

2. Der Kriegs-Umlagebeitrag dient zur Deckung der durch den Krieg mittelbar und unmittelbar verursachten Schäden, soweit sie Versicherungen betreffen, für welche diese Bedingungen gelten. Die Feststellung dieser Kriegsschäden und der verfügbaren Deckungsmittel sowie die Festsetzung des Kriegs-Umlagebeitrags und dessen Tilgungsmöglichkeiten – gegebenenfalls durch Kürzung der Versicherungsleistungen – erfolgen durch Pax im Einverständnis mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde.

3. Werden vor der Festsetzung des Kriegs-Umlagebeitrages Leistungen aus der Versicherung fällig, so ist Pax befugt, für einen angemessenen Teil die Zahlung bis ein Jahr nach Kriegsschluss aufzuschieben. Der aufzuschiebende Teil der Leistung und der Zinsfuss, zu welchem dieser Teil zu verzinsen ist, werden durch Pax im Einverständnis mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde bestimmt.

4. Die Tage, die als Kriegsbeginn und als Kriegsschluss im Sinne obenstehender Bestimmungen zu gelten haben, werden von der schweizerischen Aufsichtsbehörde festgelegt.

5. Nimmt die versicherte Person an einem Kriege oder an kriegsähnlichen Handlungen teil, ohne dass die Schweiz selbst Krieg führt oder in kriegsähnliche Handlungen hineingezogen ist, und stirbt die versicherte Person während eines solchen Krieges oder binnen sechs Monaten nach Friedensschluss bzw. nach Beendigung der Feindseligkeiten, so schuldet Pax das auf den Todestag berechnete Deckungskapital, jedoch höchstens die für den Todesfall versicherte Leistung. Sind Überlebensrenten versichert, so treten anstelle des Deckungskapitals die Renten, welche dem auf den Todestag berechneten Deckungskapital entsprechen, höchstens jedoch die versicherten Renten.

6. Pax behält sich vor, die Bestimmungen dieses Artikels im Einverständnis mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde auch mit Wirkung für diese Versicherung abzuändern. Ausserdem bleiben gesetzliche und behördliche, im Zusammenhang mit einem Krieg erlassene Massnahmen, insbesondere solche über den Rückkauf der Versicherung, ausdrücklich vorbehalten.

11 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

11.1 Informations- und Mitwirkungspflichten des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsnehmer ist auch nach Unterzeichnung des Versicherungsantrags verpflichtet, Pax jegliche Änderungen des Status betreffend «US-Person» nach US-amerikanischem Steuerrecht zu melden.

Verfügt Pax über Anhaltspunkte betreffend den Status als «US-Person», ist sie verpflichtet, weitere Abklärungen vorzunehmen. Den Versicherungsnehmer trifft hierbei eine Mitwirkungs- und Informationspflicht (z.B. Beantwortung von Fragen betreffend Steuerpflicht, Zustimmungserklärung für die Meldung an IRS, Angabe der Steueridentifikationsnummer [TIN], weitere Selbstdeklarationen). Kommt er trotz schriftlicher Aufforderung seinen Mitwirkungs- bzw. Informationspflichten nicht nach, wird der bestehende Vertrag als «US-Konto ohne Zustimmungserklärung» behandelt.

Wurde der Status als «US-Person» bei Antragsunterzeichnung nicht ordnungsgemäss offengelegt, ist Pax verpflichtet, den bestehenden Vertrag als «US-Konto ohne Zustimmungserklärung» zu behandeln und entsprechend Meldung zu erstatten. Diese Meldung kann für die US-amerikanische Steuerbehörde (Internal Revenue Service – IRS) einen Grund darstellen, mittels eines Gruppenersuchens spezifische Informationen über die Vertragsbeziehung zu verlangen.

11.2 Auszahlung an anspruchsberechtigte Personen

Pax prüft im Zeitpunkt der Auszahlung, ob die anspruchsberechtigte Person als «US-Person» gilt. Die anspruchsberechtigte Person ist zur Mitwirkung verpflichtet.

Kommt der anspruchsberechtigten Person der Status als «US-Person» zu, ist Pax verpflichtet, mit Nennung von Namen und Angaben zu den Werten eine Meldung an die US-amerikanische Steuerbehörde (IRS) vorzunehmen.

Erteilt die anspruchsberechtigte Person die Einwilligung zur Meldung nicht, so ist Pax verpflichtet, den bestehenden Vertrag als «US-Konto ohne Zustimmungserklärung» zu behandeln und entsprechend Meldung zu erstatten. Diese Meldung kann für die US-amerikanische Steuerbehörde (Internal Revenue Service – IRS) einen Grund darstellen, mittels eines Gruppenersuchens spezifische Informationen über die Vertragsbeziehung zu verlangen.

Pax
Aeschenplatz 13
4002 Basel

Tel. +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 65 56
info@pax.ch
www.pax.ch

AUSGABE 2024

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN
FÜR DIE ERWERBSUNFÄHIGKEITS-VERSICHERUNG (RENTE UND PRÄMIENBEFREIUNG)

INHALT

1 Allgemein 2

2 Begriffe 2
2.1 Erwerbsunfähigkeit 2
2.2 Massgebliches Erwerbseinkommen 2
2.3 Grad der Erwerbsunfähigkeit 2
2.4 Schweizerische Lohnstrukturerhebung 2
2.5 Versicherte Personen mit Wohnsitz im Ausland 2
2.6 Wartefrist 2

3 Berufsgruppen/Risikoklassen 3

4 Versicherungsformen/Tarife 3
4.1 Erwerbsunfähigkeit Standard 3
4.2 Erwerbsunfähigkeit ohne Unfall 3
4.3 Erwerbsunfähigkeit ohne psychische Leiden 3

5 Junge Leute als versicherte Personen 3

6 Anpassung der Prämien 4

7 Leistungen 4
7.1 Erwerbsunfähigkeitsrente und Prämienbefreiung 4
7.2 Leistungsgrad 4
7.3 Überversicherung 5
7.4 Nachweis der Erwerbseinbusse und Einholen von Auskünften 5
7.5 Modalitäten der Rentenzahlung 5
7.6 Höhe der Prämienbefreiung 5
7.7 Grobfahrlässigkeit 5
7.8 Gefahrserhöhung 5
7.9 Krisencoach 5

8 Antrag auf Leistungen 5
8.1 Meldepflicht 5
8.2 Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht 6
8.3 Nachweis der Erwerbsunfähigkeit 6
8.4 Weitere Unterlagen und Abklärungen 6
8.5 Entbindung von der Schweigepflicht 6
8.6 Säumnisfolgen 6

9 Beginn und Ende der Leistungen 6
9.1 Beginn der Leistungen 6
9.2 Rückfall 6
9.3 Leistungen während der Umschulungszeit 7
9.4 Ende der Leistungen 7

10 Zusatzbausteine 7
10.1 Option zur Rentenerhöhung 7
10.2 Hilfeleistungen 7

11 Einschränkung des Versicherungsschutzes 7
11.1 Ausschlüsse 7
11.2 Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland 8
11.3 Aufgabe der Erwerbstätigkeit 8

12 Verzugsfolgen und Prämienrückerstattung 8
12.1 Verzugsfolgen 8
12.2 Wiederinkraftsetzung erloschener Verträge 8
12.3 Prämienrückerstattung im Todesfall 8

13 Kündigung der Versicherung 8

14 Überschussbeteiligung 8
14.1 Prämienbefreiung 8
14.2 Erwerbsunfähigkeitsrente 8

1 Allgemein

Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung gibt es als Erwerbsunfähigkeitsrente und als Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit. Die Erwerbsunfähigkeitsrente kann als Haupt- oder Zusatzversicherung abgeschlossen werden, die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit nur als Zusatzversicherung.

Soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt wird, gelten die vorliegenden Bedingungen sowohl für die Erwerbsunfähigkeitsrente als auch für die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit.

2 Begriffe

2.1 Erwerbsunfähigkeit

Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge medizinisch objektiv feststellbarer Gesundheitsbeeinträchtigung ihren Beruf oder eine andere zumutbare Erwerbstätigkeit nicht mehr oder nur noch teilweise ausüben kann und dadurch auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Erwerbseinbusse oder eine dieser gleichzusetzende finanzielle Einbusse erleidet. Zumutbar ist eine Tätigkeit dann, wenn sie den Fähigkeiten und der Lebensstellung der versicherten Person entspricht. Für Selbstständigerwerbende wird die Zumutbarkeit eines Wechsels in eine unselbstständige Erwerbstätigkeit unwiderlegbar vermutet, es sei denn, gesundheitliche Gründe verhindern eine unselbstständige Erwerbstätigkeit. Keine Erwerbsunfähigkeit im Sinne dieser Versicherung liegt vor, wenn die versicherte Person in der Lage ist, eine andere zumutbare Erwerbstätigkeit ohne Einschränkungen (also zu 100 %) auszuüben, auch wenn der Einkommensvergleich gemäss Ziff. 2.3 zu einer Erwerbseinbusse führen würde.

2.2 Massgebliches Erwerbseinkommen

Das massgebliche Erwerbseinkommen ist das auf ein Jahr umgerechnete AHV-pflichtige Monatseinkommen, das die versicherte Person unmittelbar vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit erzielt hat.

Zur Bestimmung des massgeblichen Erwerbseinkommens bei Arbeitnehmern mit schwankendem oder unregelmässigem Einkommen (Arbeitnehmer auf Provisionsbasis, Temporärbeschäftigte, Arbeitnehmer mit saisonabhängigem Einkommen etc.) und bei Selbstständigerwerbenden wird der Durchschnitt des AHV-pflichtigen Einkommens der dem Beginn der Erwerbsunfähigkeit vorangehenden 24 Monate herangezogen.

2.3 Grad der Erwerbsunfähigkeit

Das massgebliche Erwerbseinkommen wird mit demjenigen verglichen, das die versicherte Person nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und nach zumutbarer Eingliederung und Behandlung bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage noch erzielt oder erzielen könnte (Einkommensvergleich). Die Differenz, ausgedrückt in Prozenten des massgeblichen Erwerbseinkommens, ergibt den Grad der Erwerbsunfähigkeit. Bei der Bemessung nicht herangezogen werden Ersatzeinkommen, also Einkommen, die durch den Eintritt der Erwerbsunfähigkeit ausgelöst wurden, sowie hypothetische Einbussen (z. B. leidensbedingter Abzug).

Ist die versicherte Person nicht erwerbstätig, so wird für die Bemessung des Grades der Erwerbsunfähigkeit darauf abgestellt, inwieweit die betreffende Person in ihren Fähigkeiten oder in ihrem gewohnten Tätigkeits- und Aufgabenbereich eingeschränkt ist (Betätigungsvergleich) oder – falls sie in Ausbildung oder noch nicht in Ausbildung ist – inwieweit sie in ihren Fähigkeiten zu einer normalen Ausbildung und ihren voraussichtlichen Fähigkeiten, ihren Lebensunterhalt künftig allein zu verdienen, eingeschränkt ist.

Ist die versicherte Person teilweise erwerbstätig, wird der Erwerbsunfähigkeitsgrad unter anteilsmässiger Berücksichtigung der Erwerbstätigkeit und der übrigen Tätigkeit festgestellt.

2.4 Schweizerische Lohnstrukturerhebung

Ist das massgebliche Erwerbseinkommen oder das Einkommen, das gemäss Ziff. 2.3 noch erzielt werden kann, nicht ermittelbar, kann Pax die Einkommen anhand der bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit geltenden Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik ermitteln.

2.5 Versicherte Personen mit Wohnsitz im Ausland

Bei versicherten Personen, die ihren Wohnsitz in einem unter Ziff. 11.2 abschliessend aufgeführten Land haben und einen Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsleistungen stellen, wird für den Einkommensvergleich gemäss Ziff. 2.3 zur Ermittlung der Erwerbseinkommen die jeweils geltende Schweizerische Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik herangezogen. Die tatsächlich erzielten Erwerbseinkommen bleiben unberücksichtigt.

Nicht erwerbstätige Personen, die ihren Wohnsitz in einem unter Ziff. 11.2 abschliessend aufgeführten Land haben und einen Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsleistungen stellen, müssen die Einschränkungen in ihren Fähigkeiten oder in ihrem gewohnten Tätigkeits- und Aufgabenbereich durch eine Begutachtung bei einem Arzt in der Schweiz beurteilen lassen. Die Kosten werden gemäss Ziff. 8.4 verrechnet.

2.6 Wartefrist

Die Wartefrist ist der Zeitraum zwischen dem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und dem Beginn der Erwerbsunfähigkeitsleistungen.

3 Berufsgruppen/Risikoklassen

Die Höhe der Prämie hängt von der Berufsgruppe bzw. von der Risikoklasse ab, welcher die versicherte Person aufgrund der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausgeübten Tätigkeit zugeteilt ist. Übt die versicherte Person mehrere Tätigkeiten aus, sind im Versicherungsantrag sämtliche Tätigkeiten anzugeben. Als Tätigkeit gelten sowohl berufliche Tätigkeiten sowie Ausbildung und Haushaltsführung. Die versicherte Person hat das Recht, jedoch nicht die Pflicht, eine Änderung der beruflichen Situation zu melden. Bei einer Meldung wird die Berufsgruppeneinteilung überprüft. Führt die Änderung der beruflichen Situation zu einer Einteilung in eine andere Berufsgruppe und dadurch zu einer Anpassung der Prämie, wird die Prämienanpassung nach Eingang der Mitteilung ab Beginn des folgenden Versicherungsjahres wirksam.

Bei einer Falschdeklaration der beruflichen Tätigkeit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, einer Vertragsänderung, einer Leistungserhöhung oder einer allfälligen Wiederinkraftsetzung kann Pax innert vier Wochen seit Kenntnis dieser Anzeigepflichtverletzung den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen und die Leistungspflicht für bereits eingetretene Schadenfälle kann entfallen (Artikel 6 Versicherungsvertragsgesetz).

Bei einer Falschdeklaration der beruflichen Tätigkeit nach Vertragsabschluss ist Pax für die Folgezeit nicht an den Vertrag gebunden.

In jedem Fall werden die versicherten Leistungen rückwirkend ab Zuteilung in die falsche Berufsgruppe herabgesetzt, wenn die Falschdeklaration zu einer Zuteilung in eine Berufsgruppe mit tieferer Prämie geführt hat.

Hat Pax bereits Leistungen ausgerichtet und steht die Erwerbsunfähigkeit in einem Zusammenhang mit der nicht angezeigten und tatsächlich ausgeübten beruflichen Tätigkeit, kann Pax zu viel bezahlte Leistungen zurückfordern bzw. verrechnen.

4 Versicherungsformen/Tarife

Der Versicherungsnehmer kann das Risiko Erwerbsunfähigkeit wie folgt versichern:

- Erwerbsunfähigkeit Standard (Ziff. 4.1)
- Erwerbsunfähigkeit ohne Unfall (Ziff. 4.2)
- Erwerbsunfähigkeit ohne psychische Leiden (Ziff. 4.3)

4.1 Erwerbsunfähigkeit Standard

Erwerbsunfähigkeit Standard deckt das Risiko Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit und Unfall.

4.2 Erwerbsunfähigkeit ohne Unfall

Erwerbsunfähigkeit ohne Unfall deckt nur das Risiko Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit. Unfall als Ursache der Erwerbsunfähigkeit wird ausgeschlossen.

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat (Art. 4 ATSG). Als Unfall gelten auch Körperschädigungen wie Knochenbrüche, Verrenkungen von Gelenken, Meniskusrisse, Muskelrisse; Muskelzerrungen, Sehnenrisse, Bandläsionen, Trommelfellverletzungen, sofern die genannten Körperschädigungen nicht eindeutig auf eine Erkrankung oder Degeneration zurückzuführen sind.

4.3 Erwerbsunfähigkeit ohne psychische Leiden

Bei der Erwerbsunfähigkeit ohne psychische Leiden werden keine Leistungen ausgerichtet bei Erwerbsunfähigkeit infolge von psychischen und somatoformen (psychosomatischen) Erkrankungen. Von diesem Ausschluss erfasst sind sämtliche Diagnosen gemäss der jeweils aktuellen ICD (aktuell ICD-10 Kapitel V) oder DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Psychische Erkrankungen sind zum Beispiel (nicht abschliessend):

- Depression nach ICD-10 F32 ff.
- Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10 F60–F69
- Angststörungen nach ICD-10 F40–F48
- Essstörungen nach ICD-10 F50–F50.9
- ADHS nach ICD-10 F90–F98

Somatoforme Erkrankungen sind zum Beispiel (nicht abschliessend):

- Schmerzzustände, die sich nicht auf eine organische Erkrankung zurückführen lassen, nach ICD-10 F45
- Herz-Kreislauf-Beschwerden, die sich nicht auf eine organische Erkrankung zurückführen lassen, nach ICD-10 F40–F48
- Magen-Darm-Beschwerden, die sich nicht auf eine organische Erkrankung zurückführen lassen, nach ICD-10 F40–F48

Der Ausschluss gilt auch für psychische und somatoforme Erkrankungen, wenn sie Folge eines Unfalles oder einer Krankheit sind.

5 Junge Leute als versicherte Personen

Junge Leute im Sinne dieser Bestimmung sind natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung das

29. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das Mindestalter beträgt

- im Rahmen der freien Vorsorge: 15 Jahre
- im Rahmen der gebundenen Vorsorge (3a): 17 Jahre

Für junge Leute im Sinne dieser Bestimmung können die Versicherungsformen gemäss Ziff. 4.1–4.3 gewählt werden, wobei folgende Besonderheiten gelten:

Bis zur Vollendung des 31. Altersjahres der versicherten Person kann bei einem Gehaltssprung für unselbstständig Erwerbende (gilt bei nachgewiesener Gehaltserhöhung der versicherten Person, die mindestens bereits 6 Monate bestehen muss) gegen entsprechende Mehrprämie eine Erhöhung der Versicherungsleistung, proportional zum Gehaltssprung (bei einem Gehaltssprung von 10 % kann die Versicherungsleistung um maximal 10 % erhöht werden), bis zu einer maximalen Versicherungssumme von CHF 36'000 ohne erneute Gesundheitsprüfung der versicherten Person beantragt werden. Der Antrag muss vom Versicherungsnehmer gestellt werden.

Die Erhöhung gilt ab dem 1. Tag des der Mitteilung an Pax (inkl. Nachweis der Gehaltserhöhung) folgenden Monats. Der Versicherungsnehmer kann eine Erhöhung der Versicherungsleistung mehrmals beantragen. Das Recht zur Erhöhung der Versicherungssumme erlischt jedoch

- bei Vollendung des 31. Altersjahres der versicherten Person;
- wenn die maximal zulässige gesamte Versicherungssumme von CHF 36'000 erreicht ist;
- sobald die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer Kenntnis einer Diagnose, die zu einer späteren Erwerbsunfähigkeit führt, haben;
- mit Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bei der versicherten Person, die zu einer späteren Erwerbsunfähigkeit führt;
- mit Beginn der ärztlichen Behandlung oder Beratung, die mit einer späteren Erwerbsunfähigkeit in Zusammenhang steht.

Für die Leistungserhöhungen gelten die Annahmebedingungen bei Vertragsabschluss sowie die zum Zeitpunkt der Erhöhung aktuellen Tarife und Vertragsbedingungen.

Im Leistungsfall werden die Erhöhungen bei der Berechnung einer allfälligen Überversicherung mitberücksichtigt.

Für junge Leute im Sinne dieser Bestimmung kommt ein besonderer Tarif zur Anwendung.

6 Anpassung der Prämien

Pax kann die Prämien für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung bei eingetretener oder zu erwartender Änderung der Kalkulationsgrundlagen, namentlich des Schadenverlaufs des Versicherungsportefeuilles, auf Beginn des folgenden Versicherungsjahres anpassen. Eine Anpassung der Prämie wird spätestens 30 Tage vor Beginn des neuen Versicherungsjahres mitgeteilt.

Soweit die Prämienbefreiung Prämien von insgesamt höchstens CHF 12'000 betrifft, verzichtet Pax auf eine Erhöhung der Prämie für die Prämienbefreiung. Berücksichtigt werden dabei Prämienbefreiungen für alle Versicherungen bei Pax, die für die versicherte Person seit dem 1. Oktober 2003 abgeschlossen wurden.

Sofern bei der gebundenen Vorsorge durch die Prämienerhöhung der gesetzliche Höchstbetrag für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen überschritten würde, findet anstelle der Prämienerhöhung eine entsprechende Herabsetzung der Erwerbsunfähigkeitsrente statt. Beiträge des Versicherungsnehmers, die bei einem Drittanbieter der gebundenen Vorsorge entrichtet werden (3a-Bankkonto, 3a-Versicherung bei einer anderen Gesellschaft), werden dabei nicht berücksichtigt. Hierfür ist der Versicherungsnehmer verantwortlich.

Nach Mitteilung einer Prämienanpassung bzw. einer Herabsetzung der Leistung kann der Versicherungsnehmer die Erwerbsunfähigkeitsversicherung schriftlich oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, kündigen. Die Bestimmungen über den Rückkauf und die gesetzlichen Vorschriften über die vorzeitige Ausrichtung der Leistungen aus der gebundenen Vorsorge gelten entsprechend.

7 Leistungen

7.1 Erwerbsunfähigkeitsrente und Prämienbefreiung

Im Rahmen der Erwerbsunfähigkeitsversicherung können Erwerbsunfähigkeitsrente und/oder Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit versichert werden.

Ist Prämienbefreiung vereinbart, wird bei Erwerbsunfähigkeit der versicherten Person die Prämienzahlung durch Pax übernommen. Der Versicherungsnehmer schuldet die Prämie, bis Pax die Leistungspflicht anerkannt hat.

7.2 Leistungsgrad

Der Leistungsgrad entspricht dem Grad der Erwerbsunfähigkeit, sofern dieser mindestens 25 % und weniger als $66^{2}/_{3}$ % beträgt.

Ist der Grad der Erwerbsunfähigkeit kleiner als 25 %, so besteht kein Anspruch auf Leistungen. Beträgt er mindestens $66^{2}/_{3}$ %, so ist der Leistungsgrad 100 %.

7.3 Überversicherung

7.3.1 Erwerbstätige versicherte Personen

Die gesamte auszurichtende Erwerbsunfähigkeitsrente errechnet sich für erwerbstätige versicherte Personen als der kleinere der folgenden beiden Beträge (Berechnung auf Jahresbasis):

- die vereinbarte Erwerbsunfähigkeitsrente multipliziert mit dem Leistungsgrad gemäss Ziff. 7.2;
- das massgebliche Erwerbseinkommen multipliziert mit dem Leistungsgrad, abzüglich aller sonstigen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeitsleistungen aus der ersten, zweiten und dritten Säule.

Bis zu einer gemäss Versicherungsvertrag versicherten Erwerbsunfähigkeitsrente von CHF 36'000 verzichtet Pax auf Geltendmachung einer Überversicherung und einer damit verbundenen Kürzung im Leistungsfall.

7.3.2 Nicht erwerbstätige versicherte Personen

Für Hausfrauen oder Hausmänner sowie für nicht erwerbstätige versicherte Personen, die sich in der Ausbildung zu einer Erwerbstätigkeit befinden, entspricht die auszurichtende Erwerbsunfähigkeitsrente der vereinbarten Erwerbsunfähigkeitsrente, multipliziert mit dem Leistungsgrad.

Für andere nicht erwerbstätige versicherte Personen errechnet sich die auszurichtende Erwerbsunfähigkeitsrente als der kleinere der folgenden beiden Beträge (Berechnung auf Jahresbasis):

- die vereinbarte Erwerbsunfähigkeitsrente multipliziert mit dem Leistungsgrad;
- die durch die Erwerbsunfähigkeit bedingten Mehraufwendungen, abzüglich aller sonstigen Erwerbsunfähigkeitsleistungen aus der ersten, zweiten und dritten Säule.

Bis zu einer gemäss Versicherungsvertrag versicherten Erwerbsunfähigkeitsrente von CHF 24'000 verzichtet Pax auf Geltendmachung einer Überversicherung und einer damit verbundenen Kürzung im Leistungsfall.

7.3.3 Teilweise erwerbstätige versicherte Personen

Ist eine Person teilweise erwerbstätig, so werden für die Berechnung des Grades der Erwerbsunfähigkeit, der Leistungshöhe und der Überversicherung die entsprechenden Berechnungsregeln für Erwerbstätige und für nicht Erwerbstätige anteilsmässig angewendet.

7.4 Nachweis der Erwerbseinbusse und Einholen von Auskünften

Der Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person haben Pax über das massgebende Erwerbseinkommen gemäss Ziff. 2.2 sowie über das im Rahmen der Resterwerbsfähigkeit noch erzielte Erwerbseinkommen zu dokumentieren.

Darüber hinaus hat Pax das Recht, die dazu notwendigen Auskünfte beim Arbeitgeber und bei der Pensionskasse der versicherten Person, bei der Steuerverwaltung, beim Treuhänder sowie bei der AHV/IV und bei anderen Versicherungsunternehmen zu erfragen.

7.5 Modalitäten der Rentenzahlung

Eine Erwerbsunfähigkeitsrente wird nach Ablauf der Wartefrist direkt an den Anspruchsberechtigten ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt nachschüssig in vierteljährlichen Raten.

7.6 Höhe der Prämienbefreiung

Die Höhe der Prämienbefreiung entspricht dem Leistungsgrad, multipliziert mit der zu zahlenden Prämie. Die über die Höhe der Prämienbefreiung hinausgehende Prämie muss weiterbezahlt werden.

7.7 Grobfahrlässigkeit

Pax verzichtet bei grobfahrlässiger Herbeiführung des versicherten Ereignisses auf Kürzungen im Leistungsfall.

7.8 Gefahrserhöhung

Bei Gefahrserhöhung während der Vertragsdauer verlangt Pax keine Meldung und kündigt den Versicherungsvertrag nicht.

7.9 Krisencoach

Die versicherte Person kann frühestens 90 Tage nach Eintritt einer durchgehenden Erwerbsunfähigkeit die Dienstleistung eines «Krisencoachs» in Anspruch nehmen. Der «Krisencoach» unterstützt die versicherte Person durch Betreuungs-, Beratungs- und Organisationsdienstleistungen.

Die angebotenen Betreuungs-, Beratungs- und Organisationsdienstleistungen sind während der gesamten Vertragsdauer und unabhängig von der Anzahl Leistungsfälle einmalig bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 2'500 gedeckt. Die Dienstleistungen des «Krisencoachs» stehen nur versicherten Personen, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente versichert haben, zur Verfügung, werden ausschliesslich nach erfolgter Kostengutsprache von Pax in der Schweiz erbracht und können nicht als Geldleistung bezogen werden.

Pax hat jederzeit das Recht, die Dienstleistungen gemäss Ziff. 7.9 durch einen Anbieter ihrer Wahl erbringen zu lassen. Pax informiert die versicherte Person auf Anfrage über die Kontaktdaten des «Krisencoachs».

8 Antrag auf Leistungen

8.1 Meldepflicht

Eine Erwerbsunfähigkeit ist Pax frühestens 90 Tage und spätestens 120 Tage nach ihrem Eintritt mitzuteilen. Er-

folgt die Mitteilung nicht innerhalb dieser Frist, so hat Pax das Recht, den Beginn der Erwerbsunfähigkeit und damit das Auslösen der Wartefrist auf Eingang der Mitteilung bei Pax zu datieren.

Jede Änderung im Grad der Erwerbsunfähigkeit ist Pax unverzüglich mitzuteilen. Bei Verletzung dieser Meldepflicht kann Pax zu viel bezahlte Leistungen zurückfordern.

Aus der Verletzung der Meldepflicht erwächst dem Anspruchsberechtigten dann kein Nachteil, wenn die Verletzung Folge eines unverschuldeten Hinderungsgrundes ist und die Meldung sofort nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt wird.

8.2 Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht

Die versicherte Person ist verpflichtet, alles ihr Zumutbare zu unternehmen, um die Dauer und das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit zu verringern und den Eintritt der Erwerbsunfähigkeit zu verhindern. Sie hat insbesondere an allen durch die gesundheitliche Beeinträchtigung bedingten und objektiv zumutbaren medizinischen und beruflichen Massnahmen zwecks Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit aktiv teilzunehmen.

Die versicherte Person muss in ihrer Erwerbstätigkeit oder in ihrem Aufgabenbereich objektiv zumutbare Veränderungen (z. B. eine Aufgabenumverteilung) vornehmen. Zumutbar ist jede Massnahme, die der Eingliederung der versicherten Person dient. Nicht zumutbar sind Massnahmen, die dem Gesundheitszustand der versicherten Person nicht angemessen sind.

Die versicherte Person hat ihre behandelnden Ärzte sowie Personen und Einrichtungen, die zur Abklärung des Anspruchs Auskunft erteilen können, von der Schweigepflicht zu entbinden.

Die versicherte Person muss sich innert 6 Monaten nach Arbeitsunfähigkeitsbeginn bei der eidgenössischen Invalidenversicherung anmelden.

Pax kann nach vorgängiger Mahnung und Hinweis auf die Folgen einer Verletzung der Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht die Erwerbsunfähigkeitsleistungen vorübergehend oder dauernd kürzen oder verweigern, wenn sich die versicherte Person solchen Massnahmen entzieht oder widersetzt bzw. nicht aus eigenem Antrieb alles ihr Zumutbare dazu beiträgt.

8.3 Nachweis der Erwerbsunfähigkeit

Der Nachweis der Erwerbsunfähigkeit ist mit einem von Pax zur Verfügung gestellten Fragebogen zu erbringen, der von der versicherten Person und vom behandelnden Arzt auszufüllen und zu unterzeichnen ist.

8.4 Weitere Unterlagen und Abklärungen

Pax kann jederzeit weitere Auskünfte und Nachweise verlangen. Die Kosten gehen zulasten des Versicherungsnehmers.

Genügen diese Auskünfte und Nachweise Pax nicht, so kann sie auf eigene Kosten Kontrolluntersuchungen und Erhebungen über die Erwerbsunfähigkeit anordnen, denen sich die versicherte Person zu unterziehen hat.

Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, so ist sie verpflichtet, sich auf eigene Kosten durch einen von Pax bezeichneten Arzt in der Schweiz untersuchen zu lassen. Reisekosten gehen zulasten der versicherten Person. Alle weiteren im Zusammenhang mit der genannten Untersuchung in der Schweiz entstehenden Kosten (zum Beispiel Übersetzungskosten) können der versicherten Person auferlegt werden.

8.5 Entbindung von der Schweigepflicht

Die versicherte Person hat die behandelnden Ärzte und andere Institutionen (zum Beispiel den Arbeitgeber oder die Pensionskasse), die der Abklärung des Anspruchs oder einer allfälligen Anzeigepflichtverletzung dienende Auskünfte geben können, von ihrer Schweigepflicht zu entbinden.

8.6 Säumnisfolgen

Der Anspruch auf Leistungen fällt dahin, wenn trotz schriftlicher Aufforderung mit Hinweis auf die Säumnisfolgen die von Pax verlangten Auskünfte und ärztlichen Bescheinigungen nicht beschafft werden, wenn eine versicherte Person sich einer von Pax verlangten Untersuchung nicht unterzieht oder wenn ein Arzt oder eine andere Institution, an die sich Pax wenden will, von ihrer Schweigepflicht nicht entbunden wird. Aus der Verletzung einer Obliegenheit erwächst dem Anspruchsberechtigten kein Nachteil, wenn die Verletzung Folge eines unverschuldeten Hinderungsgrundes ist und die Obliegenheit sofort nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt wird.

9 Beginn und Ende der Leistungen

9.1 Beginn der Leistungen

Der Anspruch auf Leistungen beginnt, sobald die Erwerbsunfähigkeit ununterbrochen länger als die vereinbarte und in der Police aufgeführte Wartefrist gedauert hat.

9.2 Rückfall

Wird die versicherte Person aus gleicher Ursache innerhalb eines Jahres wieder erwerbsunfähig, werden die Leistungen ohne neue Wartefrist gewährt. Ein später ein-

tretender Rückfall gilt als neuer Versicherungsfall.

9.3 Leistungen während der Umschulungszeit

Während einer allfälligen Umschulungszeit werden Erwerbsunfähigkeitsleistungen nur erbracht, wenn die Umschulung für die Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit objektiv nötig, geeignet sowie in zeitlicher, persönlicher und sachlicher Hinsicht angemessen ist. Ist die versicherte Person in der Lage, eine andere zumutbare Erwerbstätigkeit ohne Einschränkungen (also zu 100 %) auszuüben, werden während einer allfälligen Umschulungszeit keine Leistungen erbracht.

9.4 Ende der Leistungen

Der Anspruch auf Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit erlischt am Tag des Wiedererlangens der Erwerbsfähigkeit oder am Todestag der versicherten Person, spätestens aber bei Vertragsende der Erwerbsunfähigkeitsversicherung.

Alle Leistungen werden unabhängig von den Fälligkeitszeitpunkten der Renten bzw. Prämien abgerechnet. Zu viel erbrachte Leistungen müssen Pax zurückbezahlt werden respektive fehlende Prämienzahlungen sind nachzuholen.

10 Zusatzbausteine

10.1 Option zur Rentenerhöhung

Bei Einschluss des Bausteins «Option zur Rentenerhöhung» hat der Versicherungsnehmer das Recht, gegen Leistung einer entsprechenden Mehrprämie während der Vertragsdauer eine Erhöhung der Versicherungsleistung (maximale jährliche Erwerbsunfähigkeitsrente) um insgesamt höchstens CHF 12’000 ohne erneute Gesundheitsprüfung der versicherten Person bei folgenden, abschliessend aufgezählten Ereignissen zu beantragen:

- Gehaltssprung für unselbstständig Erwerbende (gilt ab einem Gehaltssprung von CHF 500 monatlich; proportionale Erhöhung der Versicherungsleistung; Beispiel: bei einem Gehaltssprung von 10 % kann die Versicherungsleistung um maximal 10 % erhöht werden)
- gültige Eheschliessung nach schweizerischem Recht
- rechtskräftige Scheidung
- Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum
- Ende der Ausbildung eines Kindes (gilt bis zum 25. Altersjahr der Kinder)

Die Erhöhung gilt ab dem 1. Tag des der Mitteilung an Pax (inkl. Nachweis) folgenden Monats. Der Versicherungsnehmer kann eine Erhöhung der Versicherungsleistung bei jedem Ereignis, somit auch mehrmals, beantragen. Das Recht zur Erhöhung der Versicherungssumme erlischt jedoch

- wenn die maximal zulässige Erhöhung der Versicherungsleistung von CHF 12’000 erreicht ist;
- sobald die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer Kenntnis der Diagnose, die zu einer späteren Erwerbsunfähigkeit führt, haben;
- mit Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bei der versicherten Person, die zu einer späteren Erwerbsunfähigkeit führt;
- mit Beginn der ärztlichen Behandlung oder Beratung, die mit einer späteren Erwerbsunfähigkeit in Zusammenhang steht.

Die Erhöhung wird vorgenommen, sofern der Versicherungsnehmer das Vorliegen des Ereignisses mittels Urkunden nachweist und das Ereignis nicht länger als 12 Monate zurückliegt. Für die Leistungserhöhungen gelten die Annahmebedingungen bei Vertragsabschluss sowie die zum Zeitpunkt der Erhöhung aktuellen Tarife und Vertragsbedingungen.

Im Leistungsfall werden die Erhöhungen bei der Berechnung einer allfälligen Überversicherung mitberücksichtigt.

Soweit gemäss Ziff. 5 die Option in Bezug auf die Gehaltserhöhung bereits inkludiert ist, gilt bis zur Vollendung des 31. Lebensjahres die unter Ziff. 5 beschriebene Vorgehensweise. Wird im Anschluss die Option weitergeführt, gelten die Bestimmungen der vorliegenden Ziff. 10.1.

10.2 Hilfeleistungen

Bei Einschluss des Bausteins «Hilfeleistungen» erhält die versicherte Person, die Anspruch auf eine volle Rente (ab $66^{2}/_{3}$ % Erwerbsunfähigkeitsgrad) hat, nach Ablauf der Wartefrist einen Pauschalbetrag von CHF 10’000 pro Jahr während maximal 5 Jahren zusätzlich zur Erwerbsunfähigkeitsrente ausbezahlt. Die Auszahlungen erfolgen jeweils mit der Rentenzahlung nachschüssig und pro rata. Die Hilfeleistungen nach dieser Bestimmung werden während der Vertragslaufzeit für maximal 5 Jahre ausgerichtet, unabhängig von der Anzahl Leistungsfälle.

Zu viel erbrachte Leistungen müssen Pax zurückbezahlt werden oder können mit ausstehenden Erwerbsunfähigkeitsrenten verrechnet werden.

Der Pauschalbetrag fliesst nicht in die Berechnung der Überversicherung mit ein.

11 Einschränkung des Versicherungsschutzes

11.1 Ausschlüsse

Pax erbringt keine Leistungen, wenn die Erwerbsunfähigkeit

- von der versicherten Person absichtlich herbeigeführt

wurde;
- Folge einer aktiven Teilnahme an einem Verbrechen, an bürgerlichen Unruhen oder einem Krieg ist oder
- Folge eines Selbsttötungsversuches ist, auch wenn dieser in urteilsunfähigem Zustand begangen wurde.

11.2 Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland

Leistungen infolge Erwerbsunfähigkeit werden unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausnahmen ausschliesslich bei Wohnsitz der versicherten Person in der Schweiz erbracht.

Bei Wohnsitz in einem der nachfolgend abschliessend aufgeführten Länder (ohne gegebenenfalls zugehörige Überseeterritorien) werden die versicherten Leistungen erst ab einem Erwerbsunfähigkeitsgrad von 50 % erbracht: Fürstentum Liechtenstein, Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Schweden, Spanien.

Verlegt die versicherte Person ihren Wohnsitz in ein oben aufgeführtes Land, erbringt Pax bereits anerkannte Leistungen weiterhin, sofern der von Pax anerkannte Erwerbsunfähigkeitsgrad 50 % oder höher ist. Beträgt der von Pax anerkannte Erwerbsunfähigkeitsgrad weniger als 50 %, erlischt ein bestehender Anspruch zum Zeitpunkt der Verlegung des Wohnsitzes.

Erhöhungen des Erwerbsunfähigkeitsgrades bei in einem der oben aufgeführten Länder wohnhaften versicherten Personen werden in keinem Fall gewährt.

Verlegt die versicherte Person ihren Wohnsitz in ein nicht oben aufgeführtes Land, fällt die Deckung für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung mit Verlegung des Wohnsitzes dahin. Ein bereits bestehender Anspruch erlischt zum Zeitpunkt der Verlegung des Wohnsitzes in ein nicht aufgeführtes Land.

Vorbehalten bleibt eine anderslautende schriftliche Vereinbarung mit Pax.

11.3 Aufgabe der Erwerbstätigkeit

Gibt eine versicherte Person die Erwerbstätigkeit auf, so wird eine die Jahresrente von CHF 36'000 übersteigende versicherte Erwerbsunfähigkeitsrente auf eine Jahresrente von CHF 36'000 herabgesetzt, es sei denn, die Aufgabe der Erwerbstätigkeit sei Folge einer Erwerbsunfähigkeit. Die Aufgabe der Erwerbstätigkeit ist Pax umgehend mitzuteilen; die Prämien werden vom Eingang der Meldung an entsprechend angepasst.

12 Verzugsfolgen und Prämienrückerstattung

12.1 Verzugsfolgen

Bei Verzug erfolgt die Auflösung der Versicherung, wobei Pax der Anspruch auf die volle Prämie des ersten Versicherungsjahres erhalten bleibt.

12.2 Wiederinkraftsetzung erloschener Verträge

Ist eine Versicherung wegen Verzug erloschen, so kann sie innert 6 Monaten seit Fälligkeit der ersten unbezahlten Prämie durch Zahlung aller Ausstände wieder in Kraft gesetzt werden.

Nach Ablauf dieser Frist ist eine Wiederinkraftsetzung nur mit Zustimmung von Pax und unter den von ihr gestellten Bedingungen möglich. Pax haftet nicht bzw. nur im Rahmen der herabgesetzten Leistungen für Schadenfälle, die sich in der Zeit zwischen Umwandlung bzw. Erlöschen der Versicherung und der Wiederinkraftsetzung ereignet haben oder bekannt geworden sind.

12.3 Prämienrückerstattung im Todesfall

Über den Todestag hinaus bezahlte Prämienteile werden vollständig zurückerstattet.

13 Kündigung der Versicherung

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit verlangen, dass die Versicherung ganz oder teilweise aufgelöst wird. Das Begehren ist schriftlich oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu stellen. Die Auflösung vollzieht sich ohne Entschädigung.

Der Wegfall der Prämienbefreiung kann dazu führen, dass der Versicherungsvertrag die steuerlich privilegierte Behandlung einbüsst.

14 Überschussbeteiligung

14.1 Prämienbefreiung

Die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit ist nicht überschussberechtigt.

14.2 Erwerbsunfähigkeitsrente

Die Erwerbsunfähigkeitsrente ist wie folgt überschussberechtigt:

14.2.1 Laufender Überschuss

Sofern die Erwerbsunfähigkeitsrente als Hauptversicherung abgeschlossen wurde, werden die laufenden Überschussanteile mit der Prämie verrechnet, d. h., die Prämie

reduziert sich um den Überschussanteil. Ist sie als Zusatzversicherung abgeschlossen, kommt das Überschusssystem der Hauptversicherung zur Anwendung.

14.2.2 Versicherungstechnischer Risiko- und Kostenüberschuss

Die Erwerbsunfähigkeitsrente erhält Risiko- und Kostenüberschüsse nach Massgabe der Höhe der Bruttoprämie. Die Zuweisungszeitpunkte orientieren sich am Überschusssystem der Hauptversicherung.

Pax
Aeschenplatz 13
4002 Basel

Tel. +41 61 277 66 80
info@pax.ch
www.pax.ch